

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3030/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเซียสปริงแม็ทเทรีส
(ไทย)

โจทก์
จำเลย

นายกำพล วิรติการ

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 27, มาตรา 41 (1)

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า "LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลว่าโชคดี ใช้กับสินค้าที่นอนสปริงในจำพวกสินค้าประเภท 50 ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันว่า "LUXKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลความหมายไม่ได้ ใช้กับสินค้าที่นอนทุกชนิดในจำพวกสินค้าประเภท 41 เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมัน และจำนวนตัวอักษรเท่ากัน ตัวอักษรต่างกันเฉพาะตัวที่ 3 เท่านั้น แต่คงอ่านออกเสียงเหมือนกัน แม้สินค้าของโจทก์และจำเลยจะจดทะเบียนไว้ต่างจำพวกกันแต่ก็จดทะเบียนสินค้าในประเภทเดียวกันคือที่นอน ทั้งจำเลยก็ผลิตสินค้าประเภทที่นอนออกจำหน่ายเช่นเดียวกับโจทก์ ดังนั้นสาธารณชนย่อมหลงผิดว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้บังคับจำเลยงดใช้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "LUXKY" และขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ โจทก์ได้รับโอน
เครื่องหมายการค้า คำว่า "LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลว่าโชคดีให้กับสินค้าที่นอน
สปริงในจำพวกสินค้าประเภท ๕๐ จากนายจาโปว แซ่เบ๊ ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ โจทก์ได้ผลิตจำหน่าย
สินค้านี้ดังกล่าวตลอดมาเป็นเวลา ๑๙ ปีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๔ จำเลยยื่น
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "LUXKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลไม่ได้ ให้กับ
สินค้าที่นอนเช่นเดียวกับโจทก์ ตามคำขอเลขที่ ๑๒๑๕๑๖ ทะเบียนเลขที่ ๗๗๐๔๐
เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีสิทธิดีกว่าจำเลย โจทก์แจ้งให้
จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้
ศาลบังคับจำเลยงดใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวบนสินค้าทำออกจำหน่ายและให้
จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอน หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าตามฟ้องสำหรับสินค้า
ที่นอนสปริงในจำพวกสินค้าประเภท ๕๐ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยสำหรับ
สินค้าในจำพวกประเภท ๔๑ เป็นคนละประเภทและจำพวกกัน และไม่เหมือนหรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามฟ้อง ทั้งลักษณะลวดลายก็แตกต่างกัน ไม่
เป็นเหตุให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดแต่อย่างใด จำเลยได้จดทะเบียนการค้า
ของตนโดยสุจริต โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยดัง
กล่าวได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยงดใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า
"LUXKY" บนสินค้าที่นอนทุกชนิดของจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้า "LUCKY" ของโจทก์กับ
เครื่องหมายการค้า "LUXKY" ของจำเลยนั้นมีตัวอักษรโรมัน ๕ ตัวเช่นเดียวกัน
อักษรตัวที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ เหมือนกันทุกตัวคงต่างกันเฉพาะอักษรตัวที่ ๓
เท่านั้น สำหรับการอ่านออกเสียงนั้นจำเลยก็รับว่าอ่านเหมือนกันว่า "ลักกี้" สินค้าของ
โจทก์จดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.๒ซึ่งระบุ
ว่าเป็นสินค้าจำพวก ๔๐ ประเภทที่นอนสปริง ส่วนสินค้าของจำเลยจดทะเบียนไว้
ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.๘ในสินค้าจำพวก ๔๑ ประเภท
ที่นอนทุกชนิด เห็นได้ว่าแม้สินค้าของโจทก์และของจำเลยจะจดทะเบียนไว้ต่าง
จำพวกกันแต่ก็จดทะเบียนสินค้าในประเภทเดียวกันคือที่นอน จำเลยจดทะเบียน
สำหรับที่นอนทุกชนิดซึ่งรวมทั้งที่นอนสปริงด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยอ่านออกเสียงเหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้ง
จำเลยก็ผลิตสินค้าประเภทที่นอนออกจำหน่ายเช่นเดียวกับโจทก์ เช่นนี้ ศาลฎีกาเชื่อ
ว่าสาธารณชนย่อมหลงผิดว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชุม สุขแสงเปล่ง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายโกษา ปิยสิรานนท์
ศาลอุทธรณ์ - นายธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>